

CONTRATO VOICE ONE

Das partes

CONTRATANTE: a pessoa que efetua a compra por meio do site da Comunidade Voice, qualificada pelos dados pessoais (nome completo, CPF e endereço) informados no ato da compra, os quais integram este contrato para todos os fins.

CONTRATADA: COMUNIDADE VOICE, inscrita no CNPJ sob o nº 67.185.890/0001-24, com sede na Rua João Bernadino da Rosa, nº 2173, Pedra Branca, Palhoça - SC, CEP 88137-010, neste ato representada por sua titular PÂMELA KARINE DA CRUZ SILVA, CPF nº 105.386.329-25, e por seu sócio THIAGO TRIBOLI WILKOSZYNSKI, CPF nº 016.286.140-05.

As partes têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de ensino de inglês na modalidade de plano integrado "Voice One", que se regerá pelas cláusulas seguintes.

I – Do objeto

A CONTRATADA prestará ao(à) CONTRATANTE serviços educacionais de ensino de inglês, mediante acesso à plataforma da Comunidade Voice, compreendendo, a cada semana:

1. 1 (um) devocional ao vivo, às segundas-feiras, às 7h (horário de Brasília), de aproximadamente 30 (trinta) minutos;
2. 4 (quatro) mentorias guiadas gravadas novas, liberadas uma por dia, de terça a sexta-feira, mantidas no acervo;
3. exercícios de fixação referentes às mentorias, no espaço de Atividades;
4. 1 (uma) mentoria individual, de 1 (uma) hora, em dia e horário fixos, nos termos da Cláusula IV;
5. acesso aos espaços da plataforma destinados aos assinantes (Programação, Comunidade e Atividades).

Para os fins deste contrato, entende-se por mentoria o encontro conduzido pela CONTRATADA com o propósito de orientar o(a) CONTRATANTE no desenvolvimento da língua inglesa e no alcance de seus objetivos pessoais e de fé, mediante direcionamento prático, acompanhamento de sua evolução e incentivo ao longo de todo o percurso.

A relação ora estabelecida não se limita à transmissão de conteúdo didático, caracterizando-se pela condução do(a) CONTRATANTE em processo contínuo de aprendizado e de desenvolvimento pessoal, em consonância com os princípios do Método Voice que norteiam a Comunidade Voice.

As atividades ao vivo são realizadas por videochamada, a partir de eventos criados dentro da plataforma, e conduzidas pela titular da CONTRATADA ou por outro mentor por ela designado, igualmente qualificado. A CONTRATADA poderá reorganizar os espaços da plataforma, desde que preservada a entrega dos itens 1 a 4.

Não estão incluídos neste plano, a qualquer título, as mentorias coletivas de conversação em inglês e a participação em turmas, objeto do produto "Voice Groups", contratado separadamente, nem as ferramentas e os conteúdos exclusivos do Método Voice.

Os serviços constituem pacote único e indivisível, não sendo admitida a contratação, a suspensão ou o cancelamento isolado de qualquer item, nem abatimento pela não utilização de um deles. A migração para outro plano implica o encerramento deste contrato, observadas as Cláusulas VII e IX, e a celebração de novo contrato.

II – Da matrícula, do acesso e do horário

Após o aceite eletrônico e a confirmação do pagamento, o(a) CONTRATANTE terá o acesso liberado à plataforma e será alocado(a) em horário de mentoria individual. O dia e o horário serão definidos de comum acordo entre as partes, por meio do WhatsApp oficial da Comunidade Voice ou do e-mail contato@comunidadevoice.com.br, conforme a disponibilidade de agenda, e passam a ser fixos a partir dessa definição.

O acesso e o horário da mentoria individual são pessoais, nominais e intransferíveis. O compartilhamento de login, senha ou de qualquer outra forma de acesso constitui infração contratual grave, sujeitando o(a) CONTRATANTE às medidas da Cláusula X.

O(A) CONTRATANTE poderá solicitar alteração definitiva do dia ou do horário da mentoria individual, condicionada à disponibilidade de agenda e à aprovação da CONTRATADA. A CONTRATADA poderá, igualmente, propor a alteração do dia ou do horário fixados, mediante aviso prévio e acordo com o(a) CONTRATANTE.

III – Da realização das mentorias e dos conteúdos

A CONTRATADA obriga-se a prestar integralmente a entrega descrita na Cláusula I nos dias e horários fixados, a manter o acesso à plataforma e ao acervo durante a vigência do contrato, a comunicar previamente alterações relevantes e a zelar pela qualidade pedagógica das mentorias e do material.

A CONTRATADA poderá, excepcionalmente, realizar o devocional em outra data ou horário, mediante aviso prévio, não sendo tal alteração prática recorrente. O devocional permanece disponível em gravação na plataforma após sua realização.

O não comparecimento ao devocional ao vivo, o não acesso às gravações e a não realização dos exercícios não dão direito a reposição, desconto, crédito ou prorrogação, permanecendo devida a mensalidade. A reposição de que trata a Cláusula IV aplica-se exclusivamente à mentoria individual.

IV – Da mentoria individual

A mentoria desmarcada pelo(a) CONTRATANTE deverá ser comunicada com antecedência mínima de 3 (três) horas do horário marcado, para não ser considerada realizada. Sem o aviso prévio, a mentoria é considerada realizada, sem direito a reposição ou abatimento, permanecendo devida a mensalidade.

A mentoria cancelada com aviso prévio poderá ser reposta na mesma semana ou, no máximo, na semana subsequente, conforme a disponibilidade de agenda da CONTRATADA, observado o limite de 2 (duas) remarcações por mês civil (janeiro, fevereiro, março e assim por diante), independentemente da data de vencimento da mensalidade. Será considerada realizada a mentoria cuja reposição não seja possível nesse prazo, a desmarcada após atingido o limite mensal e a própria mentoria de reposição que venha a ser desmarcada.

O remanejamento, assim entendido o ajuste antecipado do calendário por qualquer das partes, não é computado no limite mensal. Caso a CONTRATADA não possa realizar a mentoria no dia e horário fixados, a mentoria será reposta em data ajustada entre as partes, sem custo adicional e sem consumir esse limite.

V – Do recesso

Fica estabelecido recesso anual das atividades ao vivo de 30 (trinta) dias, sendo 15 (quinze) no inverno e 15 (quinze) no verão, em datas previamente comunicadas. Não haverá atividades ao vivo, igualmente, nos feriados nacionais que coincidirem com o dia da mentoria individual ou do devocional.

Nos períodos de recesso e nos feriados nacionais não haverá devocional ao vivo nem mentoria individual, sendo o conteúdo disponibilizado em formato gravado. A CONTRATADA poderá, conforme sua disponibilidade, oferecer reposição de mentorias individuais desses períodos, sem que isso constitua obrigação contratual. O recesso e os feriados não suspendem a cobrança da mensalidade nem a contagem da fidelidade, mantendo-se o acesso à plataforma e ao acervo.

VI – Do valor e do pagamento

Pelos serviços ora contratados, o(a) CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, exclusivamente por cobrança recorrente em cartão de crédito, processada pela plataforma de pagamentos adotada pela CONTRATADA.

As mensalidades vencem todo dia 10 (dez) de cada mês, correspondendo ao período de acesso e ao período letivo do próprio mês. Caso o início não coincida com essa data, o período entre o início e o vencimento seguinte será cobrado proporcionalmente, sendo a primeira mensalidade integral cobrada no vencimento subsequente. O reajuste é praticado pela CONTRATADA de forma uniforme para todos os assinantes no mês de fevereiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice que venha a substituí-lo, independentemente da data de entrada do(a) CONTRATANTE.

VII – Da fidelidade e da vigência

O contrato é firmado com fidelidade mínima de 3 (três) mensalidades completas, assim entendidas exclusivamente as mensalidades integrais, não se computando o período proporcional cobrado no início. O valor correspondente a essas 3 (três) mensalidades é devido em qualquer hipótese de encerramento do contrato antes do término da fidelidade, seja por pedido do(a) CONTRATANTE, seja por rescisão decorrente de inadimplência ou de descumprimento contratual, não havendo multa rescisória além desse valor, ressalvado o exercício do direito de arrependimento de que trata a Cláusula VIII.

Encerrado o contrato antes do cumprimento da fidelidade, as mensalidades restantes vencem antecipadamente e poderão ser cobradas de uma só vez, por nova cobrança no cartão cadastrado, boleto bancário ou Pix, a critério da CONTRATADA.

O contrato vigora por prazo indeterminado a partir do aceite eletrônico e, encerrada a fidelidade, renova-se automaticamente mês a mês até que sobrevenha pedido de cancelamento nos termos da Cláusula IX. Exemplo: iniciado o acesso em 18/12, o período até 10/01 é cobrado proporcionalmente e as mensalidades cheias vencem em 10/01, 10/02 e 10/03, esta a última da fidelidade.

VIII – Do direito de arrependimento

Nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o(a) CONTRATANTE poderá desistir da contratação no prazo de 7 (sete) dias corridos, contados da data do aceite eletrônico deste contrato, sem necessidade de justificativa e sem qualquer ônus.

A desistência deverá ser comunicada na forma da Cláusula IX, valendo a data de envio da comunicação como marco para a contagem do prazo. Exercido o direito dentro do prazo, o valor pago será integralmente restituído pelo mesmo meio de pagamento, no prazo e na forma praticados pela administradora do cartão, ficando o contrato rescindido de pleno direito, sem incidência das regras de fidelidade da Cláusula VII e sem qualquer outra cobrança.

O acesso à plataforma e a mentoria individual serão encerrados na data da comunicação da desistência. Transcorrido o prazo de 7 (sete) dias, o encerramento do contrato observará exclusivamente o disposto nas Cláusulas VII, IX e X.

IX – Do cancelamento e dos seus efeitos

Cumprido o prazo de fidelidade, o(a) CONTRATANTE poderá cancelar o contrato a qualquer momento, sem multa, condicionado ao pagamento da mensalidade vigente ou da imediatamente seguinte, conforme a data do aviso: recebido até o vencimento mensal, é devida apenas a mensalidade daquele mês; recebido após o vencimento de mensalidade já paga, é devida também a subsequente, asseguradas as mentorias e o acesso nesse período.

O cancelamento alcança a totalidade do plano e deverá ser formalizado por escrito, exclusivamente pelo WhatsApp oficial da Comunidade Voice ou pelo e-mail contato@comunidadevoice.com.br, valendo a data de envio como marco. A mesma forma e o mesmo marco aplicam-se à comunicação de desistência de que trata a Cláusula VIII.

Encerrado o contrato, o(a) CONTRATANTE perderá o acesso às mentorias individuais, ao acervo e a todos os conteúdos da plataforma, passando a ter acesso apenas ao produto gratuito "Devocional Generoso".

X – Da inadimplência e da rescisão

Em caso de falha na cobrança recorrente, a CONTRATADA poderá realizar novas tentativas nos dias subsequentes ao vencimento. Persistindo a inadimplência por mais de 5 (cinco) dias corridos, poderá suspender o acesso à plataforma e à mentoria individual até a regularização, sem direito a reposição das mentorias não realizadas nesse período, e, após 30 (trinta) dias, considerar o contrato rescindido, permanecendo devidos os valores em aberto. A inadimplência não suspende a contagem da fidelidade, e a rescisão por inadimplência ocorrida durante esse prazo não afasta a obrigação de pagamento prevista na Cláusula VII.

A CONTRATADA poderá descontinuar o plano mediante aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, devolvendo proporcionalmente o valor já pago referente a período não usufruído.

Poderá, ainda, rescindir o contrato de forma imediata e unilateral, independentemente de aviso prévio, em caso de descumprimento das obrigações aqui previstas, incluindo a inadimplência não regularizada, o compartilhamento de acesso e o descumprimento das regras de conduta, sem direito a reembolso dos valores já pagos.

XI – Da conduta

O(A) CONTRATANTE compromete-se a manter conduta respeitosa para com a CONTRATADA, a mentora e os demais assinantes, sendo vedados comportamentos ofensivos, discriminatórios ou que perturbem as atividades em grupo.

É vedado gravar, reproduzir ou divulgar publicamente, de forma integral ou substancial, o conteúdo das mentorias gravadas, do devocional e da mentoria individual sem autorização prévia e expressa da CONTRATADA, sendo permitido compartilhar trechos pontuais em redes sociais pessoais. O descumprimento poderá acarretar advertência formal e, em caso de reincidência ou infração grave, o desligamento imediato, sem direito a reembolso.

XII – Das disposições finais

Os dados pessoais fornecidos serão tratados exclusivamente para a execução deste contrato, a comunicação com o(a) CONTRATANTE e o cumprimento de obrigações legais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), não sendo compartilhados com terceiros alheios à prestação dos serviços.

O contrato é celebrado sob a égide do Código Civil e em observância ao Código de Defesa do Consumidor, ficando eleito o foro da Comarca de Palhoça, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer controvérsias, com renúncia a qualquer outro. É aceito eletronicamente pelo(a) CONTRATANTE no ato da compra, na data e hora registradas pela plataforma de pagamento.

COMUNIDADE VOICE

Pâmela Karine da Cruz Silva – CONTRATADA

Thiago Triboli Wilkoszynski – Sócio